تحدّد الأحكام المحصاة أعلاه المتعلقة بالمعايير الخاصة المنجمية المرتبطة بإدارة الاستغلال المنجمي عن طريق قرارات خاصة يتخذها الوزير المكلف بالمناجم.

تحدّد الشروط المتعلقة بالمعايير الأخرى بموجب قرارات مشتركة بين الوزير المكلف بالمناجم والوزير المعني.

الباب الثالث

أحكام مختلفة

المادّة 14 : يسري مفعول أحكام البابين الأول والثاني أعلاه :

- فور نشرها فيما يخص الاستغلالات الجاري إنجازها،
- بعد سنة واحدة من نشرها فيما يخص المكامن الجاري استغلالها.

المادّة 15 : يجب على كل مستغل لمواد منجمية أن يقوم بتحيين السجلات ومخططات الاستغلال، لاسيما ما يأتي :

- سجل دخول المواد المتفجرة وخروجها،
- سجل استخراج المواد،
- المخططات المحيّنة لدرجة تقدم الجبهات.

المادّة 16 : تبقى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-05 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتعلق بالقواعد العامة للحماية التي تطبق على حفظ الصحة والأمن في أماكن العمل، سارية على المنشآت الموجودة على سطح الأرض.

المادّة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 11 صفر عام 1425 الموافق أوّل أبريل سنة 2004.

أحمد أويحيى

مرسوم تنفيذي رقم 04-104

مؤرخ في 15 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل سنة 2004

يتضمّن إنشاء مدرسة المناجم بالعابد وتنظيمها وسيرها

إن رئيس الحكومة،

- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،

- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادي الأولى عام 1408 الموافق 12 ينابر سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادي الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
- وبمقتضى القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 اكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،

يرسم ما يأتي :

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول

التسمية. الموضوع. المقر

المادّة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تسمى "مدرسة المناجم بالعابد" وتدعى في صل بالنص "المدرسة".

المادّة 2 : تتمتّع المدرسة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

تخضع المدرسة للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة وللقواعد التجارية في علاقاتها مع الغير.

تحدّد حقوق المدرسة والدّولة والتزاماتها، المترتبة على تبعات الخدمة العمومية في دفتر الشروط العامة الملحق بهذا المرسوم.

المادّة 3 : توضع المدرسة تحت وصاية الوزير المكلف بالمناجم.

المادّة 4 : يحدّد مقرّ المدرسة ومحلاّتها بالعابد (ولاية تلمسان).

المهامّ

المادّة 5 : في إطار الأحكام القانونية والتنظيمية، تكلّف المدرسة بتسيير أعمال التكوين لتطوير المؤهلات في الحرف المتعلقة بالنشاطات المنجمية.

وفي هذا الإطار، تتولى المدرسة المهام الآتية :

- ضمان التكوين المهني الابتدائي والمتواصل :

* للعمال الاختصاصيين،
* للعمال والأعوان المؤهّلين،
* للعمال والأعوان المؤهّلين بدرجة عالية،
* لأعوان التحكّم والتقنيين.

- تنظيم بطلب من المتعاملين المنجميين :

* كل عمل تكوين بناء على الطلب،
* كل عمل لإعادة تحويل المستخدمين وتجديد معارفهم.
* إعطاء المتعاملين المنجميين أي شكل من أشكال المساعدة التقنية والبيداغوجية التي من شأنها أن ترفع مستوى المؤهلات المهنية،
* إجراء تقييم للخبرات المهنية للمستخدمين بناء على طلب من المتعاملين المنجميين.

يمكن المدرسة، زيادة على ذلك، في إطار مهامها العامّة :

- ضمان تداريب للتأهيل المهني للمستخدمين الجدد في النشاطات المنجمية،
- تنظيم وضمان تداريب تطبيقية وأعمال دراسة باتجاه طلبة الهيئات الوطنية وباحثيها التي تتصل فروعها بالنشاطات المنجمية،
- ضمان جمع الوثائق والمعلومات المتعلقة بموضوعها ونشرها وتشجيع التبادلات والملتقيات وترقيتها،
- تقديم مختلف الخدمات في ميادين الإعلام التقني والوثائق والطبع،
- تنظيم كل تظاهرة ذات طابع تقني وعلمي وبيداغوجي تتعلق بموضوعها.

المادّة 6 : تُحدّد شروط القبول والتتويج بعد انتهاء التكوين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمناجم والوزير المكلف بالتكوين المهني.

الباب الثاني

الهيئة – الإدارة – التسيير

المادّة 7 : يسيّر المدرسة مدير عام ويديرها مجلس إدارة، وتزوّد بمجلس بيداغوجي.

الفصل الأول

مجلس الإدارة

المادّة 8 : تحدّد قائمة أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالمناجم بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها، لمدّة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.

وفي حالة شغور أحد المقاعد، يعين عضو جديد للمدة المتبقية من العضوية حسب الأشكال نفسها.

المادّة 9 : يتكوّن مجلس الإدارة مما يأتي :
- ممثل عن الوزير المكلف بالمناجم، رئيسا،
- ممثل عن وزير المالية،
- ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين المهني.
- ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل منتخب من عمال المدرسة،
- ممثل عن المجلس البيداغوجي للمدرسة.

المادّة 10 : يتداول مجلس الإدارة في تنظيم المدرسة وسيرها، لا سيما فيما يأتي :
- تنظيم المدرسة وسيرها،
- إنشاء ملحقات المدرسة وتحويلها أو إلغائها،
- مشاريع الميزانيات والحصائل الختامية،
- حيازة الأملاك المنقولة والإيجار والتصرف فيها،
- حيازة جميع الحقوق والأملاك المنقولة والعقارية والمالية اللازمة لأعمالها،
- مشاريع توسيع المدرسة أو تهيئتها،
- برامج صيانة العمارات والمنشآت والتجهيزات ولوازم المدرسة،
- إنجاز العمليات التجارية المتعلقة بموضوعها،
- إبرام جميع الصفقات أو الاتفاقيات المتعلقة بموضوعها، مع الهيئات الوطنية والدولية بعد موافقة السلطات المختصة،
- أية مسألة أخرى تتصل بمهام المدرسة.

يوافق مجلس الإدارة على النظام الداخلي للمدرسة.

يحضر المدير العام اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري.

يمكن مجلس الإدارة أن يستشير أي شخص يراه مختصا بدراسة المسائل المسجلة في جدول الأعمال.

المادّة 11 : يتولى المدير العام للمدرسة أمانة مجلس الإدارة.

المادّة 12 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه، مرتين (2) في السنة.

ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية سواء بطلب من رئيسه أو بطلب من المدير العام للمدرسة أو من ثلثي $\frac{2}{3}$ أعضائه.

يُحدّد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من المدير العام للمدرسة.

المادّة 13 : تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة للأصوات المعبر عنها، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجّحا.

المادّة 14 : تسجل قرارات مجلس الإدارة في محاضر يوقعها الرئيس وأمين الجلسة وتدوّن في سجلّ خاص يرقمه ويؤشر عليه رئيس مجلس الإدارة. وتضخ للسلطة الوصية في أجل

الخمسة عشر (15) يوما التي تلي اجتماع المجلس. وتصبح هذه القرارات نافذة بعد شهر من إرسالها الى السلطة الوصية إلا في حالة رفضها.

الفصل الثاني

المدير العام

المادّة 15 : يعين المدير العام للمدرسة طبقا للتنظيم المعمول به. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.

المادّة 16 : يعمل المدير العام باسم المدرسة ويمثلها أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية.
يؤدي جميع العمليات التي تدخل في إطار اختصاصاته، وبهذه الصفة، يتولى ما يأتي :
- يحضّر أشغال مجلس الإدارة،
- ينفذ القرارات التي وافق عليها هذا المجلس،
- يعد مشروع التنظيم الداخلي،
- يتولى توظيف المستخدمين الدائمين والمؤقتين وينهي مهامهم طبقا للتنظيم المعمول به،
- يحضّر مشاريع الميزانيات التقديرية ويعد حسابات المدرسة،
- يعد التقرير السنوي لنشاط المدرسة،
- يسهر على السير الحسن للنشاطات التي تمارسها مختلف هياكل المدرسة،
- يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين،
- يبرم كل صفقة وعقد واتفاقية واتفاق في إطار مهام المدرسة،
- يلتزم بعمليات نفقات وإيرادات المدرسة ويأمر بصرفها وينفذها.

الفصل الثالث

المجلس البيداغوجي للمدرسة

المادّة 17 : يتكون المجلس البيداغوجي مما يأتي :
- مسؤول مكلف بالتكوين على مستوى المدرسة،
- مكوّن دائم لدى المدرسة ينتخبه زملاؤه،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمناجم،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين المهني،
- ممثل عن شركة تسيير مساهمات المناجم،
- ممثل عن الجمعيات المهنية لقطاع المناجم.

المادّة 18 : تحدد مدة عضوية أعضاء المجلس البيداغوجي للمدرسة بخمس (5) سنوات قابلة للتجديد.

المادّة 19 : ينتخب المجلس البيداغوجي رئيسه من بين أعضائه ويعد تنظيمه الداخلي. ويعقد اجتماعاته أربع (4) مرات في السنة في دورة عادية. ويمكن المجلس البيداغوجي أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من ثلثي $\frac{2}{3}$ أعضائه. ويستشار فيما يأتي :
- برامج التكوين للمدرسة،
- برامج التكوين للمدرسة،
- تنظيم التكوينات والتداريب داخل المدرسة،

- تنظيم خدمات المدرسة وهياكلها،
- المناهج البيداغوجية والتقييم،
- النظام البيداغوجي للتكوين.

يبدي رأيه بناء على طلب من مجلس الإدارة أو من المدير العام، في كل مسألة تتعلق بنشاط المدرسة.
ويمكنه ان يشرك في أشغاله كل شخص يراه مؤهلا، حسب جدول الأعمال.

الباب الثالث

أحكام مالية

المادّة 20 : تفتتح السنة المالية في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. وتمسك المحاسبة في الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادّة 21 : يخضع الحساب المالي التقديري للمدرسة، بعد مداولة مجلس الإدارة، لموافقة السلطات المعنية.

المادّة 22 : يتولى رقابة الحسابات محافظ حسابات أو أكثر يشترك في تعيينهم الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلّف بالمناجم.

المادّة 23 : يرسل المدير العام للمدرسة إلى الوزير المكلف بالمناجم ووزير المالية، الحصائل وحسابات النتائج ومقررات تخصيص النتائج والتقرير السنوي عن التسيير، مرفقة بتقرير محافظ الحسابات.

المادّة 24 : تشتمل ميزانية المدرسة على باب للإيرادات وباب للنفقات :

- **في باب الإيرادات :**

- تخصيص رصيد أولي،
- الإعانات المحتملة للدولة المتصلة بتنفيذ تبعات الخدمة العمومية للمدرسة،
- المداخيل الناتجة عن نشاطات المدرسة،
- نتائج توظيف أموال المدرسة،
- فائض القيمة المحقّقة،
- القروض البنكية،
- هبات ووصايا الهيئات الوطنية والدولية،
- جميع الإيرادات الأخرى المتعلقة بنشاطها.

- **في باب النفقات :**

- نفقات التسيير والتجهيز.

الباب الرابع

أحكام ختامية

المادّة 25 : تُحدّد تكاليف وتبعات الخدمة العمومية المسندة إلى المدرسة وكذا الحقوق والاختصاصات المرتبطة بها في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم.

المادّة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل سنة 2004.

احمد أويحى

الملحق

دفتر شروط يحدد أعباء وتبعات الخدمة العمومية لمدرسة المناجم بالعابد

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول

الموضوع

المادّة الأولى : يهدف دفتر الشروط هذا إلى ما يأتي :

- تحديد شروط تنظيم التكوين والتداريب والملتقيات لحساب الهيئات العمومية والمؤسسات الإدارية العمومية،

- تحديد حقوق وواجبات مدرسة المناجم بالعابد، إزاء مجموع زبائنها بصفتها مؤسسة مكلفة بمهمة الخدمة العمومية.

الفصل الثاني

التزامات الخدمة العمومية

المادّة 2 : يجب على مدرسة المناجم بالعابد، أن تقوم بسياسة نشيطة في تطوير الكفاءات المرتبطة بمهن المناجم وفي تعميم التقنيات المرتبطة بالنشاطات المنجمية، ولاسيما بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بواسطة أعمال التكوين وتحسين المستوى والمساعدة التقنية.

المادّة 3 : تستخدم المدرسة هيكل دعم للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية من أجل وضع ما يأتي :

- تأطير المهن المرتبطة بالنشاطات المنجمية،

- نظام تكوين يناسب النشاطات المنجمية، لا سيما من أجل احترام الفن المنجمي والحفاظ على البيئة وإعادة المكامن المستغلة إلى حالتها الطبيعية، وتسيير واستعمال المواد المتفجّرة والحراقات النارية.

الفصل الثالث

تنظيم التكوين والتداريب والملتقيات

المادّة 4 : تساهم المدرسة في تطوير القطاع المنجمي بوضع نظام تكوين يناسب النشاطات المنجمية.

وتقوم لهذا الغرض بعدة أنواع من التكوين والتداريب التطبيقية والملتقيات لتلبية تنوع المؤسسات المنجمية والهيئات الوطنية في شكل أطوار :

- المدة الطويلة،
- المدة المتوسطة،
- المدة القصيرة،
- ملتقيات ولقاءات وندوات وورشات.

المادّة 5 : تساهم المدرسة كذلك في تطوير البلاد بوضع جميع الوسائل المادية تحت تصرف الهيئات العمومية، لإنجاز الدراسات وأشغال البحث.

المادّة 6 : تضمن مدرسة المناجم بالعابد في إطار نشاطاتها التكوينية، خدمات الإطعام والإيواء الجيدة ذات الصلة المباشرة برتبة ومستوى مسؤولية المشاركين في التداريب والملتقيات.

المادّة 7 : تتخذ المدرسة الدابير اللازمة لتلبية حاجات الزبن وطلباتهم (قيد التدريب، وفي الملتقيات واللقاءات العلمية) ضمن أحسن الظروف الممكنة.

المادّة 8 : تعدّ المدرسة سعرا يهدف إلى ما يأتي :

- ترقية البحث والهندسة البيداغوجية وكذا التكوين في المؤسسة،
- موازنة استغلالها مع أخذ مشاركة الدولة بعين الاعتبار.

المادّة 9 : يتم التفاوض على سعر الخدمات بحرية (التكوين والتداريب) مع الزبن على أساس اتفاقية.

المادّة 10 : توفر المدرسة لزبائنها المعلومات الكاملة عن مختلف الخدمات التي تقدمها (أسعار وخدمات إضافية..).

المادّة 11 : يخضع كل تغيير في التعريفة للإجراء المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه.

الفصل الرابع

العلاقات التعاقدية بين الدولة والمدرسة

المادّة 12 : تستند إعانات الدولة المتصلة بتنفيذ تبعات الخدمة العموميّة لتسيير المدرسة وتطويرها على المبادىء الآتية :

- وضع نظام تكوين ملائم لقطاع المناجم، بصفة تدريجية،
- مساهمة التكوين في تطوير المناجم الصغيرة والمتوسطة،
- إسهام التكوين في تعميم المهن المنجمية.

المادّة 13 : تُحدّد المدرسة أهداف أعمالها بواسطة مخطط متوسط المدى يعد بالتناسق مع مخططات ومعطيات قطاع المناجم.

الباب الثاني

أحكام مالية ومحاسبية

المادّة 14 : تعد المدرسة عند إعدادها ميزانيتها، التقديرات التحليلية الآتية :

- عدد التداريب والملتقيات المقررة،
- عدد المتدربين والمشاركين في الملتقيات المنتظرين،
- عدد الأشغال الواجب إنجازها.

المادّة 15 : يجب أن ترسل حصيلة استعمال الإعانات الممنوحة من الدولة، إلى الوزير المكلف بالمناجم والوزير المكلف بالمالية عند نهاية كل سنة مالية.

المادّة 16 : تدفع الإعانات الممنوحة من الدولة في إطار دفتر الشروط هذا إلى المدرسة، طبقا للإجراءات المقررة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.